广西林业北流水泥厂“5•25” 一般机械伤害事故调查报告

2023-07-21 17:30 来源：北流市应急管理局

广西林业北流水泥厂“5·25”

一般机械伤害事故调查报告

2023年5月25日10时28分许，位于北流市北流镇的广西林业北流水泥厂发生一起机械伤害事故，造成 1 人死亡。

依据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规，2023年5月29日，广西林业北流水泥厂“5·25”一般机械伤害事故调查组（以下简称“5·25”一般机械伤害事故调查组）。事故调查组由市政府办副主任担任局、应急局、经贸科技局、住建局、人社局、总工会、北流镇政府的有关人员为事故调查组成员，并邀请市纪委监委派员参加组成，开展事故调查

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘察、调查取证、查阅资料和询问有了事故发生经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质。现将有关情况报告如下：

一、事故基本情况

（一）事故单位情况

1、广西林业北流水泥厂，成立日期：1992年5月23日，统一社会信用代码：914509812005334695，法定代表人:游某基，类型：集体所有制，营市大风门苗圃，营业期限：长期。

经查，广西林业北流水泥厂在与广西广田投资有限公司借款合同纠纷中，南宁铁路运输中级法院民事裁定书【（2009）宁铁中执字第9号】2009年6月23日，申请执行人广西广田投资有限公司与被执行人广西林业北流水泥厂自愿达成《执行和解协议》，协议约定：1、被执行人广西林业北流水及办公室（占地面积40亩）的土地使用权按每亩50090 元抵偿给申请执行人，以抵偿被执行人所欠申请执行人 2000000元的债务；2、申请执行人请求法依（2008）宁铁中执字第 7-1号裁定查封被执行人生活区房屋、土地使用权及厂房、办公楼，并放弃被执行人未能履行部分债权，双方的债权债务清结月24日，申请执行人向本院递交了《解封申请书》。

又经查，2009年7月14日，广西广田投资有限公司、广西林业北流水泥厂和刘某锋签协议书，协议书约定相关事项为：1、转让标的，广限公司转让给刘某锋的标的为广西广田投资有限公司与广西林业北流水泥厂于2009年6月23日签订的《执行和解协议》中广西广田投资有限公北流水泥厂的全部权利[该《执行和解协议》约定的抵债土地位于北流市民乐路9号（即原清湖路41号，原广西林业北流水泥厂的厂房及办公楼性质为国有划拨土地；土地用途为工业用地。权利转让后，抵债的土地直接过户到乙方刘某锋名下。2、转让价款为人民币壹佰捌拾万元整（付清。3、刘某锋、广西林业北流水泥厂在办理《执行和解协议》中约定的抵债土地过户手续中产生的一切税费及其他费用均由刘某锋承担。水泥厂同意将《执行和解协议》中抵债土地范围内的地上附着物以及瑞峰牌商标给刘某锋。广西林业北流水泥厂应尽力保证《执行和解协议》地上建筑物没有权属争议和不被其他权利人主张权利。广西林业北流水泥厂必须协助刘某锋办理《执行和解协议》中抵债土地有关变性（让）、过户等手续，同时必须协助刘某锋办理《执行和解协议》中抵债土地范围内的办公楼等地上建筑物的过户手续。

2.北流市贵仁建材有限公司，成立日期：2009年12月21日，统一社会信用代码：91450981697638425N，法定代表人:刘某锋，类型：有营业场所：北流市民乐路9号，营业期限：2009年12月21日至2029年12月20日。

（二）事故相关人员信息

刘某锋，男，34岁，身份证号：45098********013，户籍地址：广西北流市******19号，现任北流市贵仁建材有限公司法定代表人。

陈某，男，29岁，身份证号：45098********714，户籍地址：广西北流市******东村组10号，现任北流市贵仁建材有限公司负责人。

吕某福，男，52岁，身份证号：45252********214，户籍地址：广西北流市******283号，现任北流市贵仁建材有限公司派驻广西林业长。

严某，男，34岁，身份证号：45098********694，户籍地址：广西北流市******雷村组16-3号，本起事故死者。

（三）现场勘验情况

事故现场中心点位于广西北流市北流镇属地广西林业北流水泥厂内移动式重锤破碎机处，该机离堆料仓库入口23米，机长7米，高4.3米破碎机处放料口形状为喇叭口长5米，宽2.2米，破碎机械部长为2米，宽为1.5米与放料入石处交接处口悬挂有铁链，宽1.4米，高为0.7米）材方向有一向上放置传输带，该传输带宽0.8米，出料口距离地面3.2米，移动式重锤破碎机另一面有一电源控制箱，放置电源控制箱铁架长为米。该移动式重锤破碎机上和附近都未发现挂有安全警示标识和操作相关规程。

二、事故发生经过、救援及善后处理情况

北流市贵仁建材有限公司陈某负责人于5月24日下午13时55分电话联系严某帮忙维修破碎机，严某于5月25日上午10点左右到公司对移动进行维修，在厂内电话联系陈某后又联系吕某福，因吕某福出街购买机械配件未在厂。严某自己在破碎机和办公室附近转了一圈后，独自爬上进行勘查作业，工厂人员在不知道情况下开机导致严某死亡。

公安局、应急管理局、北流镇人民政府等相关单位在接到信息后立即赶到现场开展事故后处置工作。应急管理局、公安局相续对事故进查、取证。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

（一）事故造成的人员伤亡情况

本起事故造成1人死亡，死者严某,男，出生日期：1989年06月05日，地址：广西北流市******雷村组16-3号，身份证号码：45098********

（二）事故造成的直接经济损失

本起事故造成直接经济损失为公司赔偿死者家属139万元整。

四、事故发生的原因和事故性质

初步通过对事故发生单位概况、事故发生经过、事故救援情况的调查取证和研究分析，查明“5·25”一般机械伤害事故发生的原因是：

（一）直接原因

严某安全意识薄弱，自我防护意识不强，到厂后未严格要求厂方人员陪同下自己擅自爬上移动式重锤破碎机工作，导致厂方工作人员不知致死。

（二）间接原因

北流市贵仁建材有限公司未认真履行安全生产管理主体责任，在管理广西林业北流水泥厂生产过程中门卫形同虚设，外来人员可随意出全安全管理机制和安全风险隐患排查治理制度；未认真落实安全生产责任制；未对作业人员安全生产教育和培训；未进行安全技术交底；未按

危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志；未安排兼职安全管理人员和管理人员进行现场安全管理；未及时发风险隐患。

北流市贵仁建材有限公司主要负责人刘某锋未依法履行安全管理职责，未能有效督促、检查安全生产工作；在管理广西林业北流水泥厂生产同虚设，外来人员可随意出入，未及时发现并消除事故隐患。

北流市贵仁建材有限公司负责人陈某未组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；未组织或者参与本单育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；未组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；未组织或者参与本单位应急检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；未制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为本单位安全生产整改措施。

北流市贵仁建材有限公司派驻广西林业北流水泥厂厂长吕某福未组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；未组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；与本单位应急救援演练；未检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；未制止和纠正违章指挥、强令冒险作业规程的行为；未督促落实本单位安全生产整改措施。

（三）事故性质

初步调查认定，广西林业北流水泥厂“5·25”机械伤害事故是一起一般生产安全责任事故。

五、事故责任的认定以及对事故责任者的处理建议

北流市贵仁建材有限公司未认真履行安全生产管理主体责任，在管理广西林业北流水泥厂生产过程中门卫形同虚设，外来人员可随意出全安全管理机制和安全风险隐患排查治理制度；未认真落实安全生产责任制；未对作业人员安全生产教育和培训；未进行安全技术交底；未按危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志；未安排兼职安全管理人员和管理人员进行现场安全管理；未及时发风险隐患，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四条，第二十四条第二款，第二十八条第一款，第三十五条，第三十六条第一款、第二款，第四十第二款等规定。建议由北流市应急管理局依据《安全生产法》第一百一十四条第（一）项，对北流市贵仁建材有限公司给予行政处罚40万元整。

北流市贵仁建材有限公司主要负责人刘某锋未依法履行安全管理职责，未能有效督促、检查安全生产工作；在管理广西林业北流水泥厂生产同虚设，外来人员可随意出入，未及时发现并消除事故隐患。违反了《中华人民共和国安全生产法》第五条，第二十一条第（一）项、第（二）项、第（四）项、第（五）项、第（六）项，对事故发生负有领导责任。建议由北流市应急管理局依据《安全生产法》第九十五条第（一）项，对刘某锋处一年年收入百分之四十罚款。

北流市贵仁建材有限公司负责人陈某未组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；未组织或者参与本单育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；未组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；未组织或者参与本单位应急检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；未制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为本单位安全生产整改措施。违反了《中华人民共和国安全生产法》第五条，第二十五条第（一）项、第（二）项、第（三）项、第（四）项、第（五）项、第（七）项，对事故发生负有责任。陈某涉嫌重大责任事故罪，建议将其移交公安机关作进一步查处。

北流市贵仁建材有限公司派驻广西林业北流水泥厂厂长吕某福未组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；未组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；与本单位应急救援演练；未检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；未制止和纠正违章指挥、强令冒险作业规程的行为；未督促落实本单位安全生产整改措施。违反了《中华人民共和国安全生产法》第五条，第二十五条第（一）项、第（二）项、第（三）项、第（五）项、第（六）项、第（七）项，对事故发生负有责任。吕某福涉嫌重大责任事故罪，建议将其移交公安机关作进一步查处。

严某，移动式重锤破碎机改造人员，安全意识薄弱，自我防护意识不强，到厂后未严格要求厂方人员陪同下自己擅自爬上移动式重锤破碎机工作，不知道情况下开机，对事故的发生负有责任。鉴于其已在事故中死亡，建议免于责任追究。

六、事故防范和整改措施

（一）北流市贵仁建材有限公司要深刻吸取事故教训，要严格执行《中华人民共和国安全生产法》等有关法律法规，全面落实企业安全生产主体责制订安全生产管理制度及操作规程，加强对从业人员的安全教育培训，提高务工人员安全防范意识，加强作业现场管理，及时制止各种违规行为，防止发

生。

（二）市应急管理局要加强日常监管力度，督促企业落实安全生产主体责任，及时消除事故隐患。

（三）市经贸科技局负责做好企业销售方面安全生产监督管理。

（四）北流镇人民政府要严格落实属地监管责任，强化安全管理职责。要以此次事故为教训，举一反三，切实加强辖区各类企业安全生产境的监督检查，对发现的问题要督促企业认真落实整改，严防各类事故发生，确保生产安全。

广西林业北流水泥厂“5·25”

一般机械伤害事故调查组

2023年7月4日